

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL

Entre las siguientes suscritos **MARIA ALEJANDRA GONZALEZ HERRERA** mayor de edad vecina y residente del municipio de Barbosa Santander, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.099.209.954 expedida en Barbosa Santander, quien para efectos del presente contrato se denominara **LA ARRENDADORA** y por otra parte el **JAVIER FERNANDO GOMEZ BARRERA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 7.225.432 expedida en Duitama Boyacá, en calidad de representante legal de la **ORGANIZACIÓN SAN FRANCISCO**, identificado con Nit:820.004.380-7, quien para efectos de este contrato se denominaran **EL ARRENDATARIO**, hemos celebrado un contrato de arrendamiento el cual se registrá por las siguientes cláusulas: **PRIMERO OBJETIVO: LA ARRENDADORA** da en arriendo real y efectivo a **EL ARRENDATARIO**, el local denominado 113 del CENTRO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS LA CASONA, ubicado en la Carrera 9 N° 13-66 del municipio de Barbosa Santander con servicios de agua y luz. **SEGUNDA DURACION:** el termino de duración del presente contrato es de doce (12) meses contados a partir del día veinticinco (25) de Agosto del año dos mil veintiséis (2026) hasta el día veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veintisiete (2027), Pero por común acuerdo entre las partes este contrato podrá prorrogarse por un periodo igual al antes pactado, quedando claro que en caso de prórroga, firmará un nuevo contrato y el canon de arrendamiento se incrementará cada nuevo año de acuerdo al ipc que se asigne en el mes de enero del nuevo año; dejando como salvedad que si **EL ARRENDATARIO**, no desea prorrogar el contrato de arrendamiento deberá notificar a LA ARRENDADORA con un periodo de anticipación de tres (03) meses a la finalización del mismo de no ser así se estará incumpliendo el contrato y se dará lugar a la aplicación de la cláusula decima de este contrato. **PARÁGRAFO 1: EL ARRENDATARIO**, está obligado a permanecer la vigencia del contrato de lo contrario incurrirá en caso de incumplimiento en la duración del contrato, cancelando adicionalmente el valor de sanción estipulado en la cláusula decima de este contrato. **TERCERA CANON:** El canon de arrendamiento es por la suma de UN MILLON DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$1.018.944), que serán cancelados por **EL ARRENDATARIO, por adelantado** dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes. La mora en el pago del arriendo en la oportunidad y forma acordada facultara a **LA ARRENDADORA** para dar por terminado el presente contrato de arrendamiento en forma unilateral y exigir la entrega inmediata del inmueble sin que para ello haya necesidad de los requerimientos judiciales o privados a los cuales renuncia **EL ARRENDATARIO**, expresamente en la firma de este contrato. **PARAGRAFO2:** se aclara que dentro del canon de arrendamiento NO está incluido el valor de administración y que esta forma de pago rige durante todo el término del contrato; así mismo se aclara que EL ARRENDATARIO generara la transferencia del valor antes mencionado por medio de transferencia a la cuenta corriente N° 110-490-12897-2 del banco popular completamente libre asumiendo el valor de comisiones o costos de transferencia a los que se dé lugar; así mismo se realizara envío del soporte de pago mes a mes por medio de correo electrónico a la cuenta agcontadoresbarbosa@hotmail.com. De no ser enviado el soporte no se acreditará el pago del canon asumiendo que el arrendatario se encuentra en mora en el pago del mismo. **CUARTA- ADMINSTRACION Y SERVICIOS: EL ARRENDATARIO**, pagará el valor de administración de forma mensual a **LA ARRENDADORA** quien se

encargará de cancelar el aseo general de áreas comunes del edificio y la factura de acueducto - alcantarillado, el servicio de Energía Eléctrica, será cancelado por **EL ARRENDATARIO**, quien se compromete a estar a paz y salvo por este y demás conceptos enunciados a la terminación del contrato; Reservándose **LA ARRENDADORA**, el derecho a exigir las facturas de pago correspondientes en cualquier tiempo. Así mismo como consecuencia del no pago oportuno de este servicio si la empresa respectiva lo suspende o retiran los medidores será a cargo de quien incumpla con el pago los intereses de mora y gastos que demanden reconexión. **PARAGRAFO3: EL ARRENDATARIO**, se compromete a realizar el pago de la factura de energía eléctrica con todos los rubros incluidos en ella pues no está autorizado para realizar pago excluyendo algún rubro de la misma; así mismo se aclara que **EL ARRENDATARIO**, se compromete a la terminación de este contrato a la entrega del inmueble a dejar una cuota de servicios similar al mes anterior para los recibos y administración correspondientes al mes pendiente por cancelar; así mismo **EL ARRENDATARIO**, se compromete a cancelar la administración dentro de los cinco (05) primeros días de cada periodo mensual dejando claro que para la vigencia año 2025 la suma de administración es por la suma de CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$50.000), si **EL ARRENDATARIO**, no cancela dicho rubro en la fecha establecida se le aplicara una multa por la suma de VEINTE MIL PESOS MCTE (\$20.000) rubro que se destinara al fondo de caja menor del centro comercial para uso en caso de faltantes en caso de no existir faltantes pues este dinero es para uso exclusivo del centro comercial, es importante resaltar que el valor de administración está sujeto a posibles modificaciones según la reasignación de la tarifa de acueducto y alcantarillado del municipio y que en caso de aumento esto será notificado por medio de circular enviada al grupo del edificio. **PARAGRAFO 4:** se deja salvedad que si por mutuo acuerdo entre las partes se establece el concepto de vigilancia en el centro comercial el valor de administración se ajustara de forma consensuada entre las partes para poder acceder a este servicio. **QUINTA-DESTINACION: EL ARRENDATARIO**, se obliga a destinar el inmueble arrendado para funcionamiento de OFICINA DE ATENCION ORGANIZACIÓN SAN FRANCISCO no podrá darle otro uso, ni subarrendar, Ceder, ni transferir a cualquier otro título el arrendamiento sin la autorización previa y por escrito de **LA ARRENDADORA**, **EL ARRENDATARIO**, se obliga a darle uso adecuado donde no perjudique el crédito material o moral o que perturbe la tranquilidad del centro comercial, Así mismo **EL ARRENDATARIO** se compromete a no guardar o permitir que en el inmueble arrendado se guarden sustancias bien sea explosivas, estupefacientes, narcóticos, o cualquier otra perjudicial para la comunidad, el medio ambiente, o que atente contra la salud pública y en todo caso a garantizar la conservación, seguridad, higiene del inmueble, y no darle un uso contrario a la ley, el orden público y las buenas costumbres. **PARÁGRAFO 5:** Cualquier pleito, problemas de intolerancia con **EL ARRENDATARIO** del centro comercial y de negocios la casona será causal de la terminación del contrato y se podrá exigir la entrega inmediata del mismo sin indemnizaciones de ninguna índole. **SEXTA REPARACIONES Y MEJORAS: EL ARRENDATARIO**, tendrá a su cargo las reparaciones locativas a que se refiere la ley (art. 2028, 2029, 2030 del C.C) por daños causados por el o sus dependientes, pero no podrán realizar ningún cambio en las estructuras paredes o instalaciones del inmueble sin el consentimiento previo y por escrito de **LA ARRENDADORA**. Las mejoras que efectué sin

autorización quedaran de propiedad de **LA ARRENDADORA** sin que puedan ser retiradas y sin que haya lugar a indemnización alguna por parte de la misma. En ningún caso **EL ARRENDATARIO** podrá alegar derechos de retención por este concepto. Sin embargo, **LA ARRENDADORA** podrá exigir su retiro si lo considera conveniente. **SEPTIMA INSPECCION: EL ARRENDATARIO** permitirá en cualquier tiempo las visitas que **LA ARRENDADORA** o sus representantes tengan a bien realizar para constatar el estado y conservación del inmueble u otras circunstancias que sean de su interés. **PARÁGRAFO 6:** es importante resaltar que después de la toma del local comercial por cada arrendatario es necesario que el mismo genere los respectivos mantenimientos preventivos del mismo como lo es (despegue de los puntos de los vidrios de seguridad, daños en las chapas, luminarias y baño) y estos serán asumidos por **EL ARRENDATARIO**, pues surgen del uso y goce legítimo del local comercial, en caso de hacer caso omiso a los mismos y presentarse daños fortuitos como es ruptura de vidrios daños en los baños y/o eléctricos **EL ARRENDATARIO**, deberá asumir dichas reparación pues debe hacer entrega del local comercial en el estado que lo recibe. **OCTAVA RESTITUCION: EL ARRENDATARIO** se compromete a conservar y restituir el inmueble a la terminación del contrato, en el mismo estado de conservación en que lo ha recibido, salvo el deterioro natural causado por el uso y goce legítimos; Con todos los servicios conexos totalmente al día y a paz y salvo con las empresas prestadoras del servicio y se obliga a cancelar las facturas debidas que lleguen posteriormente, pero causadas en vigencia del contrato. En ningún caso **LA ARRENDADORA** será responsable por el pago de servicios, conexiones o acometidas que fueran directamente contratadas por **EL ARRENDATARIO**; **NOVENA ENTREGA: EL ARRENDATARIO** se compromete a entregar el inmueble a la finalización de ese contrato el día veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veintiséis (2026); En caso de que **EL ARRENDATARIO** quiera continuar con el local comercial debe llegar a un nuevo acuerdo con **LA ARRENDADORA**. **PARAGRAFO 6: EL ARRENDATARIO** se compromete a realizar entrega del local comercial completamente resanado sin agujeros y pintado de color blanco con pintura viniltex, batería de baños en buen estado así como tomas eléctricas y chapas de las puertas del local comercial y llaves de acceso al centro comercial, si el arrendatario extravió las llaves de acceso al centro comercial deberá realizar cambio de las guardas antes de la entrega del inmueble. **DECIMA INCUMPLIMIENTO:** el incumplimiento o violación de las obligaciones adquiridas en este contrato por parte de **EL ARRENDATARIO** dará derecho a **LA ARRENDADORA** para resolver el contrato y exigirá la entrega inmediata del inmueble sin necesidad de desahucio ni de los requerimientos previstos en la ley. **EL ARRENDATARIO** renuncia a ponerse a la cesación del arriendo y el lanzamiento mediante la causación establecida en el art 2035 del código civil y los requerimientos de que tratan los artículos 2007y 2035 del código civil, a fines del código del procedimiento civil, en caso de que **LA ARRENDADORA** intente juicio de lanzamiento, los costos de este corren por cuenta y riesgo de **EL ARRENDATARIO**, **LA ARRENDADORA** tendrá derecho a nombrar secuestre y perito para poder hacer oposición en el proceso de lanzamiento, **EL ARRENDATARIO** deberá consignar previamente la totalidad de los arrendamientos y servicios que estén debiendo, la iniciación de acción judicial por restitución o cobro de sumas a cargo de **EL ARRENDATARIO** la constituirá en deudor a favor de **la ARRENDADORA** por la suma establecida como clausula penal, las partes

establecen como clausula penal tres (03) canon de arrendamiento es decir la suma de TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE (\$3.056.832) la parte que incumpla pagara a la parte afectada por el incumplimiento de alguna cláusula de este contrato. **DUODÉCIMA -VENTA E INDEMNIZACIONES:** -En caso de venta del inmueble **EL ARRENDATARIO** se compromete a entregar el inmueble **LA ARRENDADORA** y dar por terminado el presente contrato de arrendamiento siempre que **LA ARRENDADORA** informe por escrito **EL ARRENDATARIO** la terminación del contrato con un (01) mes de anticipación comprometiéndose **EL ARRENDATARIO** hacer entrega del inmueble treinta (30) días después de la notificación sin que ello genere en contra de **LA ARRENDADORA** primas, indemnizaciones o GOOD WILL del negocio. **DECIMA CUARTA:** – **LA ARRENDADORA** no reconocerá ni **EL ARRENDATARIO** exigirá ninguna clase de primas, indemnizaciones o Good Will por el uso y acreditación del inmueble. **DÉCIMA QUINTA – RECUPERACION:-** al suscribir este contrato, **EL ARRENDATARIO**, faculta expresamente a **LA ARRENDADORA**, para ingresar al inmueble y recuperar su tenencia con solo requisito de presencia de dos testigos, en procura de evitar el deterioro o desmantelamiento del inmueble siempre que por cualquier circunstancia el mismo permanezca abandonando o deshabitando por el término de un (01) mes o más y que la exposición al riesgo sea tal que amanece la integridad física del bien o la seguridad del vecindario. **DECIMA SEXTA -** **LA ARENDADORA** no asume responsabilidad alguna por los daños o perjuicios que **EL ARRENDATARIO** pueda sufrir por causas atribuibles a terceros o la culpa leve del arrendador, ni por hurto, ni cuando se preste caso fortuito o fuerza mayor; **DECIMA SEPTIMA-EXIGIBILIDAD Y MERITO EJECUTIVO:** Las Obligaciones de pagar sumas de dinero a cargo de cualquiera de las partes, serán exigibles ejecutivamente con base en el presente contrato de arrendamiento y de conformidad con lo dispuesto en los C.C. y C.G.P también el presente contrato presta merito ejecutivo para exigir el pago de la multa estipulada de los arrendamientos que salga a deber **EL ARRENDATARIO**, de los servicios Públicos y/o expensas comunes así como de cualquier otra suma a cargo de **EL ARRENDATARIO**, para la cual bastara la sola afirmación hecha en demanda por **LA ARRENDADORA**, que no podrá ser desvirtuada por **EL ARRENDATARIO**, sino la prestación de los respectivos comprobantes de pago. para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor y valor en el municipio de Barbosa Santander hoy veinticinco (25) de agosto del año dos mil veintiséis (2026) en presencia de los abajo firmantes.

MARIA ALEJANDRA GONZALEZ HERRERA
C.C. N° 1.099.209.954 de Barbosa Santander
Tel:310-5652674
ARRENDADORA

JAVIER FERNANDO GOMEZ BARRERA
C.C N° 7.225.432 expedida en Duitama Boyacá
Tel: 321-7583539
ARRENDATARIO
Representante Legal Organización San Francisco